

1501678-48.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... o acusado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, usando um moletom com capuz em um dia quente, o que causou estranheza e suspeita. Aduziram que as drogas e o dinheiro foram localizados nos bolsos de Carlos, o qual confirmou informalmente a prática do tráfico e ainda disse ter deixado uma mochila na mata. Referida mochila foi localizada e se constatou que dentro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501678-48.2021.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501678-48.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231673/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 19846612 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2231673 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Roberto da Silva Souza

Juiz de Direito: Dr. LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. O denunciado está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recebida a denúncia, ofertada resposta à acusação, não sendo o caso de absolvição sumária, a instrução seguiu, com produção de prova oral, manifestando-se as partes em alegações finais.

A Acusação quer a procedência da ação penal (fls. 166/173).

A Defesa alega que é caso de absolvição. Não há provas da traficância. O réu estava com uma pequena quantidade de entorpecentes. Em caso de eventual condenação, quer a fixação da pena base no mínimo legal (fls. 177/178).

É o relatório.

DECIDO

2. A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 8/13, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudos periciais de fls. 32/35 e 86/88, não se olvidando da prova oral coligida.

A autoria, igualmente, é insofismável.

A testemunha de acusação Carlos Eduardo Nunes, policial militar, na fase inquisitorial, disse que em patrulhamento visualizaram o réu saindo da mata. O local é conhecido nos meios policiais, onde indivíduos fracionam e embalam drogas. Abordaram o indivíduo, que estava vestido com um moletom e utilizava capuz. Localizaram no bolso de sua blusa 51 porções de "maconha", todas embaladas em plásticos, e 4 porções maiores da mesma substância, dentro de plásticos do tipo "zip". Toda a droga estava dentro de uma sacola plástica. O indivíduo estava com R\$108,20, em notas e moedas, e um celular. Carlos, vulgo "Índio", disse que havia assumido a "loja", expressão utilizada como sendo o local onde fracionam e pesam os entorpecentes. O autor dos fatos disse que havia deixado uma mochila na mata, pois tinha finalizado o embalo da droga localizada. Encontraram a mochila, que continha duas facas, uma tesoura, uma balança de precisão, um celular, dois rolos de plástico e uma embalagem de plásticos do tipo "zip". Carlos assumiu a propriedade da droga e disse que o dono da "biqueira" é seu sobrinho, conhecido como "Bê". Todo o entorpecente era destinado ao tráfico. Carlos foi conduzido para a CPJ. Conhece "Bê" nos meios policiais (fl. 3). Em juízo ratificou integralmente a versão e acrescentou que o indivíduo confessou o delito, informalmente (mídia digital/SAJ). A testemunha de acusação Orlando Abraão Júnior, na fase inquisitorial, prestou declarações no mesmo sentido da testemunha referendada anteriormente (fl. 5). Em juízo, manteve a versão, asseverando que na data dos fatos estava em patrulhamento com o sargento pelo local conhecido por tráfico de drogas, e que suspeitaram de Carlos, pois ele estava em uma área de mata, ao lado de um riacho, trajando um moletom, porém o dia estava quente. Abordaram o réu e localizaram na blusa dele aproximadamente 40 porções de "maconha", embaladas para a venda. Nos bolsos da bermuda de Carlos encontraram mais quatro pedaços grandes de "maconha", também embalados. O acusado estava com aproximadamente R\$110,00, em espécie. Questionado, Carlos confessou a prática de tráfico de drogas. Conduziram o indivíduo para a CPJ. Carlos é conhecido nos meios policiais. Já o havia abordado anteriormente. Carlos já foi preso e é reincidente (mídia digital/SAJ).

O réu, no caderno investigatório, disse que não sofreu violência policial. Morava na casa de sua irmã, porém se desentendeu com o filho e o marido dela e foi expulso de lá, então teve que morar na rua. Dormiu em um sofá, nas proximidades e na manhã dos fatos estava lavando o rosto no rio, em um terreno localizado defronte à casa de sua irmã. Foi abordado por policiais militares. Em seu poder foi localizado apenas um maço de cigarros e um isqueiro. O local é utilizado para prática de tráfico de drogas. É inocente. Nada de ilícito foi encontrado em sua posse (fl. 7). Em juízo não compareceu. Sua revelia foi decretada (fl. 151).

Pois bem.

O laudo pericial acostado às fls. 86/88 confirmou a natureza do entorpecente apreendido com o réu, 51 porções de "maconha", todas embaladas em plásticos, e 4 porções maiores da mesma substância, dentro de plásticos do tipo "zip". Quantidade considerável de droga.

Foram localizados em posse do acusado também R\$108,20 em notas diversas e moedas. Os policiais militares foram uníssonos, firmes e coerentes em seus depoimentos, tanto em solo policial quanto em juízo, no sentido de terem abordado o acusado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, usando um moletom com capuz em um dia quente, o que causou estranheza e suspeita. Aduziram que as drogas e o dinheiro foram localizados nos bolsos de Carlos, o qual confirmou informalmente a prática do tráfico e ainda disse ter deixado uma mochila na mata. Referida mochila foi localizada e se constatou que dentro dela havia materiais típicos utilizados para fracionamento, embalo e tráfico de drogas, tais como facas, tesoura, balança de precisão, celular, rolos de plástico e embalagem de plásticos do tipo "zip". O cenário delineado nos autos demonstrou à saciedade a prática do delito descrito na denúncia.

Em conformidade com o alegado pela acusação, não há de se falar em fragilidade probatória, pelo contrário, as provas são fartas e seguras.

A negativa do réu em solo policial restou totalmente isolada, dissociada do conjunto probatório, e não convence.

Imperiosa, pois, a condenação de Carlos.

3. De outro lado, não é caso de se aplicar a benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o acusado é portador de maus antecedentes por crime grave (fl. 52 – proc. 0014889-51.2009.8.26.0322, sentença condenatória com trânsito em julgado em 03/05/2011, pelo art. 121, “caput”, do CP), além da considerável quantidade de entorpecente apreendida com o réu (51 porções de “maconha”, mais 4 tabletes maiores da mesma droga e diversos materiais característicos da utilização no tráfico de entorpecentes).

4. Passo à fixação da pena.

Primeira fase: as condições do art. 59 do CP não são favoráveis ao réu (maus antecedentes). Fl. 52 – proc. 0014889-51.2009.8.26.0322, sentença condenatória com trânsito em julgado em 03/05/2011, pelo art. 121, “caput”, do CP. Aumento a pena em 1/6.

Segunda fase: não observo a incidência de agravantes nem de atenuantes.

Terceira fase: ausentes causas de aumento ou diminuição.

A reprimenda perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no mínimo legal.

4.1 Do regime carcerário.

O único compatível, de acordo com a lei (§1º do art. 2º da Lei nº 8072/90), é o INICIAL FECHADO, conforme reiteradamente se tem decidido, podendo haver, é certo, progressão de regime no momento próprio, a critério do juízo da execução.

4.2. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos constantes nos arts. 44 e 77, ambos do CP, especialmente o quantum de pena fixado e o que restou ponderado na primeira fase de aplicação da pena.

5. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL, para CONDENAR CARLOS ROBERTO DA SILVA SOUZA, a 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Solto durante o processo, assim permanecerá.

Nos termos das N.S.C.G.J, autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida nestes autos, devendo ser preservada quantidade suficiente para eventual exame pericial e de contra prova.

Decreto, ainda, o perdimento dos bens e/ou dos valores apreendidos com o réu, conforme a denúncia, em favor da União, pois não há dúvida da utilização deles no crime em questão, por tudo o que se disse acima.

Com o trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se as comunicações de praxe, inclusive para a Justiça Eleitoral.

Defiro a gratuidade, ficando o réu isento da taxa judiciária.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, archive-se.

Lins, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA